NO.	SOAL	PENJELASAN
1	Pada tanggal 21 Desember 2004, dibentuk suatu wadah sebagai wujud nyata dari kesatuan dan persatuan para Advokat Indonesia, yaitu.... A. Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) B. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) C. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) D. Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI **JAWABAN: C. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)**	PERADI dibentuk oleh 8 organisasi advokat yang ada saat itu sebagai pemenuhan amanat UU No. 18 Tahun 2003 yang mewajibkan terbentuknya satu wadah tunggal (*single bar association*) bagi profesi advokat di Indonesia paling lambat dua tahun sejak UU tersebut disahkan. **Dasar Hukum:** Pasal 32 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2	Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur besarnya honorarium berdasarkan.... A. Peraturan Pemerintah B. Undang-undang C. Organisasi advokat D. Persetujuan kedua belah pihak **JAWABAN: D. Persetujuan kedua belah pihak**	Penentuan besaran honorarium (biaya jasa) seorang advokat tidak dipatok oleh pemerintah atau organisasi, melainkan didasarkan pada kesepakatan atau persetujuan yang wajar antara advokat tersebut dengan kliennya. **Dasar Hukum & Bunyi Pasal:** Pasal 21 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: *"Besarnya honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak."*
3	Pembelaan diri advokat dapat ditemui dalam.... A. Pasal 1 B. Pasal 7 C. Pasal 16 D. Pasal 1(6) dan 7(3)	Hak membela diri bagi advokat yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diatur secara spesifik dalam mekanisme penegakan disiplin oleh Dewan Kehormatan. **Dasar Hukum:** UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

	Jawaban: D. Pasal 1(6) dan 7(3)	• **Pasal 1 angka 6:** Memberikan definisi bahwa Dewan Kehormatan adalah lembaga yang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik dengan tetap menjamin hak membela diri advokat. • **Pasal 7 ayat (3):** Menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik harus memberikan kesempatan kepada advokat yang bersangkutan untuk melakukan pembelaan diri.
4	Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara.... A. Paling lama 5 tahun B. Paling Lama 7 tahun C. 3 tahun D. 2 tahun **Jawaban: A. Paling lama 5 tahun**	Mengaku atau bertindak seolah-olah sebagai advokat tanpa memiliki izin resmi (sering disebut advokat gadungan) merupakan tindak pidana materiil yang diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). **Dasar Hukum & Bunyi Pasal:** Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: *"Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah."*
5	Bantuan hukum oleh advokat yang diberikan diluar pengadilan, disebut pula dengan sebutan.... A. Bantuan hukum aktif B. Bantuan hukum pasif C. Bantuan hukum litigasi D. Bantuan hukum non litigasi	**Penjelasan:** Dalam dunia hukum, penyelesaian masalah atau pemberian bantuan hukum dibagi menjadi dua jalur utama: **litigasi** (di dalam pengadilan) dan **non-litigasi** (di luar pengadilan, seperti konsultasi, negosiasi, atau mediasi).

	JAWABAN: D. Bantuan hukum non litigasi	
6	Eksistensi Advokat setelah keluarnya UU No. 18 tahun 2003 sudah diakui statusnya sebagai.... A. Institusi hukum B. Kuasa hukum C. Penegak hukum D. Pendekar hukum **JAWABAN: C. Penegak hukum**	• **Penjelasan:** Lahirnya UU Advokat memberikan ketegasan bahwa advokat bukan sekadar penyedia jasa hukum swasta, melainkan bagian dari "catur wangsa" penegak hukum di Indonesia (bersama Polisi, Jaksa, dan Hakim) yang mandiri dan bebas dari intervensi. • **Pasal & Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat**: *"Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan."*
7	**Peran organisasi advokat pada pokoknya menyangkut....** **A.** Peran terhadap klien dan keluarga klien. **B.** Peran terhadap penegak hukum lainnya. **C.** Peran terhadap anggota, peran terhadap masyarakat dan peran terhadap negara. **D.** Peran terhadap pencari keadilan. **JAWABAN : C. Peran terhadap anggota, peran terhadap masyarakat dan peran terhadap negara.**	**Penjelasan** Organisasi advokat memiliki fungsi yang luas, tidak hanya membina anggotanya, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas profesi advokat, menjaga kehormatan dan kode etik profesi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta ikut berperan dalam pembangunan hukum dan penegakan negara hukum. Secara umum, peran organisasi advokat meliputi: 1. **Peran terhadap anggota**, yaitu melakukan pembinaan, pengawasan, pendidikan profesi, penegakan kode etik, dan perlindungan profesi advokat. 2. **Peran terhadap masyarakat**, yaitu meningkatkan akses terhadap keadilan, memberikan bantuan

		hukum, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. 3. **Peran terhadap negara**, yaitu mendukung penegakan hukum, menjaga supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah **C**. **Pasal** **Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat** *Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.* Selain itu, tugas organisasi advokat meliputi pembinaan profesi, pengawasan, pendidikan, pengangkatan advokat, penyusunan kode etik, serta pembentukan Dewan Kehormatan sebagaimana diatur dalam **Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003**. **Dasar Hukum** • **Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.** • **Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.** • **Kode Etik Advokat Indonesia**, yang mengatur fungsi organisasi advokat dalam menjaga kehormatan dan martabat profesi.
8	Pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh…. A. Mahkamah Agung (MA)	• **Penjelasan:** Sejak UU Advokat berlaku, pengawasan terhadap advokat beralih dari pengadilan/pemerintah

	B. Menteri Hukum dan HAM C. PERADI D. Pengadilan Negeri setempat yang membawahi wilayah kerjanya JAWABAN: **C. PERADI** *(atau secara normatif disebut "Organisasi Advokat")*	menjadi pengawasan mandiri oleh profesi itu sendiri (*self-governing profesi*) melalui Organisasi Advokat. Di Indonesia, organisasi yang dibentuk berdasarkan amanat UU ini adalah PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia). • **Pasal & Dasar Hukum: Pasal 12 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat**: *"Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat."*
9	Hakikat status Advokat sebagai penegak hukum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu pada: A. Pasal 1 ayat (1) B. Pasal 4 ayat (1) C. Pasal 5 ayat (1) D. Pasal 12 ayat (1) **JAWABAN: C. Pasal 5 ayat (1)**	• Penjelasan: Pertanyaan ini menguji letak pasal spesifik yang menegaskan status advokat. Seperti yang dijelaskan pada Soal 2, kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya tertulis jelas di Pasal 5 ayat (1). • Pasal & Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat: *"Advokat berstatus sebagai penegak hukum..."*
10	Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Advokat, yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang ini. Pengertian "jasa hukum" meliputi: A. Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.	• **Dasar Hukum & Pasal:** o **Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat)**. • **Penjelasan:** Berdasarkan pasal tersebut, definisi mengenai "jasa hukum" yang diberikan oleh advokat secara eksplisit dirumuskan meliputi *"...konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien."*

	B. Hanya menjalankan kuasa dan mewakili di hadapan pengadilan. C. Hanya memberikan konsultasi hukum dan menjalankan kuasa di luar pengadilan. D. Memberikan opini hukum dan perancangan kontrak saja. **JAWABAN: A. Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.**	Opsi B, C, dan D salah karena membatasi (*"hanya"* / *"saja"*) ruang lingkup jasa hukum advokat.
11	Kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam konteks organisasi Advokat, sesuai dengan UU Advokat, adalah: A. Melakukan pengangkatan Advokat. B. Melaksanakan Ujian Profesi Advokat. C. Melakukan pengawasan terhadap Advokat. D. Mengambil sumpah profesi Advokat. **JAWABAN: D. Mengambil sumpah profesi Advokat.**	○ **Pasal 4 ayat (1) UU Advokat**: *"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya."* (Pengadilan Tinggi merupakan jajaran peradilan di bawah Mahkamah Agung). **Penjelasan:** Pasca berlakunya UU Advokat, kewenangan untuk mengangkat Advokat (Opsi A), melaksanakan Ujian Profesi (Opsi B), dan melakukan pengawasan sehari-hari (Opsi C) telah beralih dan diserahkan kepada **Organisasi Advokat**. Mahkamah Agung (melalui Pengadilan Tinggi) hanya memiliki kewenangan atau fungsi konstitusional untuk mengambil sumpah profesi para calon advokat sebelum mereka resmi menjalankan tugasnya.
12	Tindak pidana yang dilakukan oleh Advokat yang terkait dengan profesinya hanya dapat diperiksa atas persetujuan:	**Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU Advokat**, serta mekanisme penegakan Kode Etik Advokat Indonesia.

	A. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. B. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). C. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. D. Dewan Pimpinan Nasional PERADI. **JAWABAN: C. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.**	• **Penjelasan:** Secara khusus mengenai tindakan atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat dalam menjalankan profesinya (terutama yang berkaitan dengan etika profesi atau tindakan hukum yang dilindungi oleh hak imunitas), pemeriksaan awal dan penindakan harus melalui sidang **Dewan Kehormatan Organisasi Advokat**. Hal ini demi menjaga kemandirian profesi advokat (officium nobile) agar tidak mudah diintervensi oleh lembaga eksekutif atau lembaga negara luar lainnya.
13	Organisasi Advokat yang dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004 sebagai wujud kesatuan Advokat Indonesia dan menjalankan fungsi single bar adalah: A. IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia). B. PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia). C. AAI (Asosiasi Advokat Indonesia). D. IPHI (Ikatan Penasihat Hukum Indonesia). **JAWABAN: B. PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia).**	Dasar Hukum & Pasal: o Pasal 32 ayat (4) UU Advokat: *"Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk."* • Penjelasan: Undang-Undang Advokat disahkan pada April 2003 dan mengamanatkan sistem wadah tunggal (*single bar*). Sebagai pemenuhan amanat pasal 32 ayat (4) tersebut, 8 organisasi advokat yang ada saat itu (termasuk IKADIN, AAI, IPHI, dll.) sepakat mendeklarasikan dan mendirikan PERADI pada tanggal 21 Desember 2004 sebagai satu-satunya wadah pemegang komando *single bar system* di Indonesia pada waktu itu.
14	Organisasi Advokat wajib membentuk Dewan Kehormatan yang bertugas untuk: A. Mengangkat dan memberhentikan Advokat. B. Memeriksa serta mengadili perkara pelanggaran kode etik.	Dewan Kehormatan dibentuk secara khusus oleh Organisasi Advokat dengan fungsi mandiri untuk menegakkan disiplin profesi dan mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat terhadap Kode Etik.

	C. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*). D. Mengatur besarnya honorarium yang wajar bagi Advokat. **JAWABAN: B. Memeriksa serta mengadili perkara pelanggaran kode etik.**	**Pasal & Dasar Hukum: Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat)**, yang menyatakan bahwa untuk menjaga martabat profesi, dibentuk Dewan Kehormatan yang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat.
15	Kewajiban Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) kepada pencari keadilan yang tidak mampu diatur dalam: A. Pasal 12 UU Advokat. B. Pasal 17 UU Advokat. C. Pasal 21 UU Advokat. D. Pasal 22 UU Advokat. **JAWABAN: D. Pasal 22 UU Advokat.**	**Penjelasan:** Pemberian bantuan hukum *pro bono* merupakan kewajiban moral dan hukum yang melekat pada profesi Advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia). **Pasal & Dasar Hukum: Pasal 22 ayat (1) UU Advokat**, yang berbunyi: *"Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu."* Ketentuan ini diperjelas lagi dalam PP No. 83 Tahun 2008.
16	Hak imunitas Advokat (hak bebas tuntutan) dalam menjalankan profesinya dilindungi. Batasan penggunaan hak imunitas Advokat adalah: A. Bebas dituntut secara perdata dan pidana tanpa syarat. B. Tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas dasar alasan yang berkaitan dengan pembelaan klien dengan itikad baik. C. Tidak dapat dituntut hanya di dalam sidang pengadilan saja. D. Berlaku mutlak selama yang bersangkutan memiliki izin praktik.	Hak imunitas bukan berarti Advokat kebal hukum tanpa batas. Kunci utama dari hak imunitas ini adalah **itikad baik**. Selama Advokat bertindak demi kepentingan klien sesuai aturan hukum dan kode etik, ia dilindungi dari tuntutan pidana maupun perdata. **Pasal & Dasar Hukum: Pasal 16 UU Advokat** (yang telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013 agar berlaku juga di luar sidang pengadilan) serta **Pasal 7 huruf g Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)**.

	JAWABAN: B. Tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas dasar alasan yang berkaitan dengan pembelaan klien dengan itikad baik.	
17	Kewajiban Advokat untuk menyimpan rahasia klien diatur dalam Pasal 19 UU Advokat. Rahasia tersebut wajib dijaga: A. Selama hubungan Advokat dan klien masih berlangsung. B. Hanya jika rahasia tersebut berkaitan dengan proses persidangan. C. Selama-lamanya, meskipun hubungan Advokat dan klien telah berakhir. D. Dapat dibuka atas permintaan penegak hukum. **JAWABAN: C. Selama-lamanya, meskipun hubungan Advokat dan klien telah berakhir** .	Kewajiban menjaga rahasia jabatan (*pactum tacitum*) tidak memiliki masa kedaluwarsa. Kewajiban ini melekat terus pada diri Advokat demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum, bahkan setelah klien meninggal dunia atau kerja sama hukumnya selesai. **Pasal & Dasar Hukum: Pasal 19 ayat (1) UU Advokat** yang berbunyi: *"Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang."* Ditambah dengan **Pasal 4 huruf h KEAI** yang menegaskan kewajiban ini berlaku *selama-lamanya*
18	Bagaimanakah status hukum Kode Etik yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 setelah lahirnya UU Advokat (UU No. 18 Tahun 2003): A. Tidak berlaku karena terdapat Kode Etik yang baru setelah lahirnya UU Advokat B. Berkekuatan hukum secara *mutatis mutandis* berdasarkan Pasal 33 UU Advokat	**Penjelasan:** Istilah *mutatis mutandis* berarti dilakukan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan. Saat UU Advokat disahkan pada tahun 2003, Kode Etik yang dibuat oleh 7 organisasi advokat pada tahun 2002 dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai kode etik yang sah secara undang-undang.

	C. Wajib disempurnakan sesuai dengan Pasal 33 UU Advokat D. Hanya mengikat bagi Advokat yang diangkat sebelum lahirnya UU Advokat **JAWABAN: B. Berkekuatan hukum secara mutatis mutandis berdasarkan Pasal 33 UU Advokat.**	**Pasal & Dasar Hukum: Pasal 33 UU Advokat**, yang menyatakan bahwa: *"Kode Etik Advokat yang telah dicantumkan atau ditetapkan oleh Organisasi Advokat pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan berkekuatan hukum secara mutatis mutandis berdasarkan Undang-Undang ini sampai adanya ketentuan baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat."*
19	Pasal 16 UU Advokat jo Pasal 7 huruf g Kode Etik mengatur ketentuan tentang hak Immunitas bagi seorang Advokat dalam lingkup: A. Pidana B. Perdata C. Perdata dan Pidana D. Tata Usaha Negara **JAWABAN: C. Perdata dan Pidana.**	**Penjelasan:** Perlindungan hukum bagi Advokat mencakup dua ranah hukum utama agar mereka tidak mudah dikriminalisasi atau digugat ganti rugi oleh pihak lawan saat membela kliennya. **Pasal & Dasar Hukum: Pasal 16 UU Advokat** menyatakan: *"Advokat tidak dapat dituntut baik secara **perdata maupun pidana** dalam menjalankan tugas profesinya..."* Selaras dengan **Pasal 7 huruf g KEAI**.
20	Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di Pengadilan sejajar dengan: A. SatPol PP B. Pemerintah C. Polisi, Jaksa dan Hakim D. Semua benar **JAWABAN: C. Jaksa dan Hakim.**	**Penjelasan:** Bersama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan (Hakim), Advokat merupakan salah satu dari catur wangsa penegak hukum di Indonesia. Kedudukannya dalam persidangan adalah setara (*equal*) demi terwujudnya peradilan yang jujur dan berimbang (*fair trial*). **Pasal & Dasar Hukum: Pasal 5 ayat (1) UU Advokat**, yang berbunyi: *"Advokat berstatus sebagai penegak hukum, mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan."*

21	Kode Etik Advokat ditetapkan di Jakarta pada tanggal: A. 23 Mei 2003 B. 23 Juni 2002 C. 23 Mei 2002 D. 23 Mei 2001 **JAWABAN: C. 23 Mei 2002.**	**Penjelasan:** Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) disepakati dan ditandatangani oleh Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang saat itu menaungi 7 organisasi advokat sebelum UU Advokat lahir setahun kemudian. **Pasal & Dasar Hukum:** Lembar Pengesahan dan Penutupan **Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) 2002**.
22	Jika seorang Advokat dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, maka: A. Advokat tersebut hanya dapat menjalankan profesinya di luar sidang B. Advokat tersebut hanya dapat memberikan konsultasi hukum C. Advokat tersebut masih menjalankan profesinya, baik di dalam atau di luar sidang D. Advokat tersebut tidak dapat menjalankan profesinya, baik di dalam atau di luar sidang **JAWABAN: D. Advokat tersebut tidak dapat menjalankan profesinya, baik di dalam atau di luar sidang.**	Penjelasan: Sanksi skorsing atau pemberhentian sementara mencabut hak dan kewenangan seseorang untuk bertindak sebagai Advokat secara total selama masa hukuman tersebut berlaku. Ia dilarang berpraktik di depan pengadilan (litigasi) maupun memberikan jasa hukum non-litigasi. Pasal & Dasar Hukum: Pasal 7 ayat (1) huruf c UU Advokat mengenai jenis tindakan (sanksi) terhadap Advokat, jo. Pasal 16 ayat (1) KEAI tentang pelaksanaan sanksi pemecatan/pemberhentian sementara.
23	Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir dalam pemeriksaan tanpa alasan yang sah, maka sidang dugaan pelanggaran kode etik:	**Pasal & Dasar Hukum:** Pasal 13 ayat (1) Hukum Acara Dewan Kehormatan KEAI.

	A. Diberhentikan sampai pengadu bisa menghadirkan teradu B. Diberhentikan dan dipanggil untuk ketiga kalinya C. Diteruskan tanpa kehadiran teradu D. Diteruskan dengan acara memutuskan pengaduan tidak dapat diteruskan **JAWABAN: C. Diteruskan tanpa kehadiran teradu**	**Penjelasan:** Jika teradu telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah, sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan tetap dilanjutkan (*in absentia*) tanpa kehadiran teradu demi kepastian hukum dan efisiensi penegakan etik.
24	Berdasarkan Kode Etik advokat, apakah mantan Hakim dibenarkan untuk beralih profesi menjadi Advokat: A. Tidak dapat dibenarkan karena Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri B. Tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan conflict of interest atau pertentangan kepentingan C. Dapat, karena sama halnya dengan Advokat, Hakim juga berkedudukan sebagai penegak hukum D. Dapat, namun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ia tidak dapat menangani perkara yang ditanganinya di Pengadilan tempatnya terakhir ia bekerja **Pasal & Dasar Hukum:** Pasal 5 huruf g Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).	KEAI membolehkan mantan hakim menjadi advokat untuk menghormati hak bekerja. Namun, untuk mencegah konflik kepentingan (*conflict of interest*), mantan hakim dilarang menangani perkara di pengadilan tempat terakhir ia menjabat selama kurun waktu 3 tahun setelah berhenti.

	JAWABAN D. Dapat, namun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ia tidak dapat menangani perkara yang ditanganinya di Pengadilan tempatnya terakhir ia bekerja	
25	Dalam sidang pemeriksaan perkara pelanggaran Kode Etik Advokat, baik pengadu maupun pihak yang teradu: A. Harus hadir secara pribadi, namun jika dikehendaki dapat diwakili oleh penasihat B. Harus hadir secara pribadi dan jika dikehendaki dapat didampingi oleh penasihat C. Tidak perlu hadir secara pribadi karena dapat memberikan kuasa kepada Advokat D. Tidak perlu hadir secara pribadi karena dapat memberikan kuasa kepada orang lain **JAWABAN: B. Harus hadir secara pribadi dan jika dikehendaki dapat didampingi oleh penasihat**	**Pasal & Dasar Hukum:** Pasal 11 ayat (1) dan (2) Hukum Acara Dewan Kehormatan KEAI. **Penjelasan:** Sidang kode etik bersifat personal karena menyangkut kehormatan profesi. Oleh karena itu, pengadu maupun teradu **wajib hadir secara pribadi**. Mereka tidak bisa diwakili (seperti memakai kuasa penuh tanpa hadir), tetapi **boleh didampingi** oleh penasihat untuk membantu pembelaan.
26	Sifat bantuan hukum yang diberikan Advokat pada teman sejawatnya yang sedang didakwa dalam perkara pidana adalah: A. Wajib atas permintaan Advokat yang didakwa itu atau jika ditunjuk oleh organisasi profesi B. Boleh kalau Advokat yang didakwa bisa memenuhi honorarium yang ia minta	**Pasal & Dasar Hukum:** Pasal 5 huruf c Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). **Penjelasan:** Sebagai bentuk solidaritas profesi (*collegialitas*), seorang advokat memiliki kewajiban moral dan etik untuk memberikan pembelaan hukum kepada teman sejawatnya yang terjerat perkara pidana, baik karena diminta langsung oleh yang bersangkutan maupun karena penunjukan dari organisasi advokat.

	C. Tidak boleh karena Advokat adalah penegak hukum, maka ia tidak seharusnya melanggar hukum D. Wajib diminta ataupun tidak diminta oleh Advokat yang didakwa itu **JAWABAN: A. Wajib atas permintaan Advokat yang didakwa itu atau jika ditunjuk oleh organisasi profesi**	
27	Seorang Advokat dapat diberhentikan dari profesinya sebagai Advokat berdasarkan keputusan: A. Keputusan Organisasi Advokat (melalui Dewan Kehormatan) B. Keputusan Ketua Mahkamah Agung C. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi D. Semua benar **JAWABAN: A. Keputusan Organisasi Advokat (melalui Dewan Kehormatan)**	**Penjelasan:** Advokat adalah profesi yang mandiri (*independent profession*). Berdasarkan undang-undang, yang memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian (pemecatan) dari profesi advokat adalah Organisasi Advokat melalui putusan Dewan Kehormatan, bukan lembaga peradilan umum seperti MA atau PT. **Pasal & Dasar Hukum:** Pasal 9 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
28	Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia berupa: A. Teguran, peringatan keras atau pemecatan keanggotaan dari organisasi Advokat B. Peringatan biasa, peringatan keras, pemecatan sementara untuk waktu tertentu atau pemecatan dari keanggotaan organisasi Advokat	Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia berupa: A. Teguran, peringatan keras atau pemecatan keanggotaan dari organisasi Advokat B. Peringatan biasa, peringatan keras, pemecatan sementara untuk waktu tertentu atau pemecatan dari keanggotaan organisasi Advokat C. Teguran, skorsing atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi D. Teguran lisan, teguran tertulis,

	C. Teguran, skorsing atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi D. Teguran lisan, teguran tertulis, pemecatan sementara untuk waktu tertentu atau pemecatan dari keanggotaan organisasi **JAWABAN: B. Peringatan biasa, peringatan keras, pemecatan sementara untuk waktu tertentu atau pemecatan dari keanggotaan organisasi Advokat.**	pemecatan sementara untuk waktu tertentu atau pemecatan dari keanggotaan organisasi **Pembahasan** Sanksi terhadap Advokat yang terbukti melanggar **Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)** dijatuhkan oleh **Dewan Kehormatan Organisasi Advokat** setelah melalui pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku. Berdasarkan **Kode Etik Advokat Indonesia**, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terdiri atas: 1. **Peringatan Biasa** 2. **Peringatan Keras** 3. **Pemberhentian (Pemecatan) Sementara untuk Waktu Tertentu dari Keanggotaan Organisasi Advokat** 4. **Pemecatan dari Keanggotaan Organisasi Advokat** Dengan demikian, **opsi B** merupakan jawaban yang paling tepat karena memuat seluruh jenis sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia.
		Dasar Hukum **1. Kode Etik Advokat Indonesia** **Bab VIII tentang Pelanggaran Kode Etik dan Sanksinya** **Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia** Terhadap Advokat yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dijatuhkan sanksi berupa: a. Peringatan Biasa; b. Peringatan Keras; c. Pemberhentian (Pemecatan) Sementara untuk waktu tertentu dari Keanggotaan Organisasi Advokat; d. Pemecatan dari Keanggotaan Organisasi Advokat.

		2. Dasar Hukum dalam Undang-Undang Advokat **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat** **Pasal 26 ayat (1)** Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat disusun Kode Etik Profesi Advokat. **Pasal 27 ayat (1)** Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. **Pasal 27 ayat (2)** Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Etik Advokat dibentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
29	Siapa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh seorang Advokat: A. Teman sejawat B. Mahkamah Konstitusi C. Mahkamah Agung D. Dewan Kehormatan/Advokat **JAWABAN: D. Dewan Kehormatan/Advokat**	**Pasal & Dasar Hukum:** Pasal 26 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. **Penjelasan:** Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik advokat dilakukan oleh **Dewan Kehormatan Organisasi Advokat**. Lembaga peradilan negara (MA/MK) tidak mengadili pelanggaran etik profesi advokat.
30	Meliputi siapa saja klien Advokat itu: A. Orang perorangan B. Badan hukum C. Lembaga lain yang memerlukan jasa Advokat D. Ketiga pernyataan (A, B, C) adalah benar	Pasal & Dasar Hukum: Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penjelasan: Definisi "Klien" menurut UU Advokat adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. Jadi, cakupannya luas dan mencakup semua subjek hukum yang disebutkan di pilihan A, B, dan C.

	JAWABAN: D. Ketiga pernyataan (A, B, C) adalah benar	
31	Bolehkah seorang Advokat menolak calon kliennya: A. Boleh, dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya B. Tidak boleh, karena agama atau partai calon kliennya, lain dari yang dimiliki oleh Advokat tersebut C. Tidak boleh, karena Advokat adalah sebagai pemegang profesi bebas D. Boleh, karena ada klien berarti ada rezeki **JAWABAN: A. Boleh, dengan pertimbangan tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya**	**Penjelasan** Advokat merupakan profesi yang bebas dan mandiri sehingga **berhak menerima ataupun menolak perkara**. Namun penolakan tersebut harus dilakukan atas dasar yang dibenarkan secara etis, misalnya: • perkara berada di luar kompetensinya; • terdapat benturan kepentingan (conflict of interest); • bertentangan dengan hati nurani atau keyakinan profesionalnya. Advokat **tidak boleh menolak** seseorang hanya karena perbedaan agama, ras, suku, jenis kelamin, keturunan, kedudukan sosial, maupun keyakinan politik. Pilihan B memang memuat larangan diskriminasi, tetapi pertanyaannya adalah "**bolehkah Advokat menolak calon kliennya?**" sehingga jawaban yang menjawab pertanyaan secara langsung adalah **A**. **Dasar Hukum** **Kode Etik Advokat Indonesia** **Pasal 3 huruf a** "Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan/atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dibenarkan menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku,

		keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya."
32	Dalam surat kuasa sering menyebut "hak retensi", apa itu hak retensi: A. Hak Advokat untuk menuntut upah B. Hak menangani perkara-perkara kecil C. Hak menahan surat-surat asli/penting D. Hak menahan surat kuasa **JAWABAN: C. hak menahan surat-surat asli/penting**	Hak retensi adalah hak Advokat untuk **menahan dokumen, surat-surat, atau berkas milik klien** yang berada dalam penguasaannya sampai klien memenuhi kewajibannya, misalnya membayar honorarium yang telah disepakati. Namun penggunaan hak retensi tetap harus memperhatikan kepentingan hukum klien dan tidak boleh merugikan hak-haknya secara tidak patut.
33	Keputusan Majelis Dewan Kehormatan Cabang/Daerah mengenai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan seorang Advokat adalah bersifat: A. Final dan tidak dapat diajukan upaya banding B. Belum final dan dapat diajukan upaya banding C. Mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka D. Mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diberitahukan kepada para pihak **Jawaban yang benar: B**	Keputusan **Dewan Kehormatan Cabang/Daerah belum bersifat final**, karena Advokat yang dijatuhi sanksi masih mempunyai hak mengajukan **banding kepada Dewan Kehormatan Pusat** sesuai mekanisme organisasi Advokat. Yang bersifat final adalah putusan Dewan Kehormatan Pusat setelah upaya banding diperiksa. **Dasar Hukum** **Kode Etik Advokat Indonesia** **Ketentuan tentang Dewan Kehormatan dan Upaya Banding** • Putusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah **dapat diajukan banding** kepada Dewan Kehormatan Pusat dalam tenggang waktu yang ditentukan. • Putusan Dewan Kehormatan Pusat bersifat **final** dalam lingkungan organisasi Advokat.

34	Bagaimanakah hubungan Advokat dengan teman sejawatnya di dalam menjalankan profesinya di masyarakat: A. Advokat harus adu argumentasi sesama advokat baru terlihat hebat B. Advokat harus menjunjung tinggi nilai-nilai profesinya dengan dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai sesama profesi C. Advokat harus mampu bersaing, tidak perlu memikirkan teman sejawatnya D. Teman sejawat Advokat adalah rival bisnis, sehingga tidak perlu kita pikirkan **Jawaban yang benar: B**	**Penjelasan** Hubungan antar Advokat harus dilandasi oleh: • saling menghormati; • saling menghargai; • saling mempercayai; • menjaga martabat profesi. Walaupun berbeda kepentingan dalam suatu perkara, Advokat tetap wajib menjaga etika profesi dan tidak melakukan tindakan yang merendahkan sesama Advokat. **Dasar Hukum** **Kode Etik Advokat Indonesia** **Bab IV Hubungan Antar Teman Sejawat** Prinsip pokoknya menyatakan bahwa: "Advokat wajib memelihara rasa solidaritas sesama rekan seprofesi dengan saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai dalam menjalankan profesinya." **UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat** **Pasal 26 ayat (1)** "Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat disusun Kode Etik Profesi Advokat oleh Organisasi Advokat."
35	Apabila sebuah bangunan yang sedang disewakan kepada orang lain dikenakan eksekusi, maka yang berhak mengajukan bantahan terhadap sita Eksekusi ini adalah… A. Si Penyewa bangunan yang disita dengan upaya hukum Derden Verzet B. Si Pemilik bangunan yang disita. C. Si Pemilik dan si Penyewa bangunan.	**Penjelasan** **Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)** merupakan upaya hukum yang diberikan kepada pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan oleh pelaksanaan sita atau eksekusi terhadap suatu objek. Dalam kasus ini, penyewa bukan merupakan pihak dalam perkara, namun memiliki hak atas penguasaan dan

	D. Semua orang yang berkepentingan atas bangunan tersebut. **Jawaban yang benar: A. Si Penyewa bangunan yang disita dengan upaya hukum Derden Verzet.**	penggunaan bangunan berdasarkan perjanjian sewa. Apabila hak tersebut terganggu akibat sita atau eksekusi, penyewa berhak mengajukan **perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet)**. Pemilik memang dapat mengajukan perlawanan apabila hak kepemilikannya dirugikan, tetapi yang dimaksud dalam soal adalah bangunan milik orang lain yang sedang disewakan, sehingga pihak ketiga yang terkena akibat langsung terhadap pelaksanaan eksekusi adalah penyewa. **Dasar Hukum** 1. **Pasal 195 HIR** mengatur mengenai pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). 2. **Pasal 206 HIR** mengatur mengenai kemungkinan adanya perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi. 3. **Pasal 378 Rv (Reglement op de Rechtsvordering)** mengatur **Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)**. **Isi Pokok Pasal 378 Rv** Pihak ketiga yang haknya dirugikan oleh suatu putusan atau pelaksanaan putusan yang bukan ditujukan kepadanya, berhak mengajukan perlawanan (Derden Verzet).
36	Pengajuan Gugatan yang lebih dari seorang tergugat harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili: A. Salah satu tergugat. B. Dimana barang sengketa tidak bergerak berada. C. Tergugat yang tempat tinggalnya lebih dekat dengan penggugat. D. Tergugat Pertama.	**Penjelasan** Dalam Hukum Acara Perdata berlaku asas **Actor Sequitur Forum Rei**, yaitu gugatan diajukan ke pengadilan tempat tinggal tergugat. Apabila terdapat beberapa orang tergugat yang berdomisili berbeda, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal **salah satu tergugat**, dan dalam praktik maupun ketentuan HIR biasanya digunakan domisili **Tergugat Pertama (Tergugat I)**.

	Jawaban yang benar: D. Tergugat Pertama	Karena itu pilihan yang paling tepat adalah **D**. **Dasar Hukum** **Pasal 118 ayat (1) HIR** **Isi Pasal 118 ayat (1) HIR** Gugatan perdata diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Untuk lebih dari satu tergugat, praktik peradilan mengacu pada **Pasal 118 HIR**, yaitu gugatan dapat diajukan pada domisili salah satu tergugat, lazimnya Tergugat I.
37	Kapan gugatan rekonvensi dapat diajukan ? A. Diajukan bersamaan dengan jawaban B. Dapat diajukan kapan pun C. Dapat dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan pengadilan negeri D. Dapat dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan negeri **Jawaban A. Diajukan bersamaan dengan jawaban.**	**Penjelasan** Walaupun soal merujuk pada "nomor 40", dari pilihan jawaban dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah **gugatan rekonvensi (gugatan balik)**. Menurut hukum acara perdata, gugatan rekonvensi wajib diajukan bersamaan dengan penyampaian jawaban pertama terhadap gugatan konvensi. Apabila diajukan setelah jawaban pertama, pada prinsipnya tidak dapat diterima. **Dasar Hukum** **Pasal 132a HIR** **Isi Pokok Pasal 132a HIR** Gugatan balik (rekonvensi) diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap gugatan penggugat.
38	Hukum Acara Perdata memberikan peluang untuk dicabutnya suatu gugatan dengan syarat bahwa pencabutan tersebut dilakukan oleh...	Dalam praktik Hukum Acara Perdata: • **Sebelum tergugat menyampaikan jawaban**, penggugat dapat mencabut gugatan secara sepihak.

	A. Dilakukan oleh penggugat secara sepihak, asalkan tergugat belum menyampaikan jawaban B. Dilakukan oleh penggugat secara sepihak, meskipun tergugat telah menyampaikan jawaban C. Dilakukan oleh penggugat atas persetujuan tergugat, meskipun tergugat belum menyampaikan jawaban D. Dapat dilakukan oleh penggugat ataupun tergugat, meskipun perkara yang bersangkutan sedang dalam proses pemeriksaan **Jawaban yang benar: A. Dilakukan oleh penggugat secara sepihak, asalkan tergugat belum menyampaikan jawaban.** **Penjelasan**	• **Sesudah tergugat memberikan jawaban**, pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan **persetujuan tergugat**. Hal ini bertujuan melindungi kepentingan tergugat yang telah mengeluarkan biaya dan tenaga dalam proses persidangan. **Dasar Hukum** Tidak diatur secara tegas dalam HIR, tetapi berasal dari: • **Pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering)**. • Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia. **Isi Pokok Pasal 271 Rv** Sebelum tergugat menyampaikan jawaban, penggugat dapat mencabut gugatannya secara sepihak. Setelah jawaban disampaikan, pencabutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tergugat.
39	Di bawah ini adalah alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata kecuali..... A. Bukti surat B. Persangkaan C. Petunjuk D. Pengakuan **Jawaban: C. Petunjuk**	**Penjelasan** Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah **tidak mengenal alat bukti petunjuk**. Alat bukti **petunjuk** merupakan alat bukti yang dikenal dalam hukum acara pidana (KUHAP). Alat bukti dalam perkara perdata hanya terdiri dari: 1. Surat (tulisan) 2. Saksi 3. Persangkaan 4. Pengakuan 5. Sumpah **Isi Pasal** **Pasal 1866 KUHPerdata**

		"Alat pembuktian meliputi: 1. Bukti tulisan; 2. Bukti dengan saksi; 3. Persangkaan; 4. Pengakuan; 5. Sumpah." Ketentuan yang sama juga terdapat dalam: **Pasal 164 HIR** "Alat-alat bukti terdiri atas: • Surat; • Saksi; • Persangkaan; • Pengakuan; • Sumpah." **Dasar Hukum** • Pasal 1866 KUHPerdata • Pasal 164 HIR • Pasal 284 RBg
40	Dalam hal pihak tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah meskipun dipanggil secara patut maka Hakim Pengadilan Perdata dapat menjatuhkan..... A. Putusan sela B. Putusan *verstek* C. Putusan *verzet* D. Putusan gugur **JAWABAN: B. Putusan verstek**	Apabila tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirim wakilnya, maka hakim dapat memutus perkara **secara verstek (putusan tanpa hadirnya tergugat).** Sedangkan: • **Verzet** adalah upaya hukum terhadap putusan verstek. • **Putusan gugur** dijatuhkan apabila **penggugat** tidak hadir. • **Putusan sela** adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir.

		Isi Pasal **Pasal 125 ayat (1) HIR** "Apabila tergugat, walaupun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya tergugat (verstek), kecuali apabila tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan." **Dasar Hukum** • Pasal 125 HIR • Pasal 149 RBg
41	Dalam hukum acara perdata dikenal Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan tata caranya selama diatur dalam hal, juga diatur dalam… A. SEMA Nomor 1 Tahun 2000 B. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 C. SEMA Nomor 3 Tahun 2002 D. SEMA Nomor 3 Tahun 2003	**Penjelasan** Putusan serta merta adalah putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun masih ada upaya hukum banding atau kasasi. Mahkamah Agung memberikan pembatasan yang ketat mengenai penerapannya agar tidak disalahgunakan. **Dasar Hukum** • Pasal 180 ayat (1) HIR • Pasal 191 ayat (1) RBg • **SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil**
42	Putusan yang amar putusannya adalah menghukum salah satu pihak yang berperkara disebut… A. Putusan *deklaratoir* B. Putusan *konstitutif* C. Putusan *condemnatoir*	**Penjelasan** Jenis putusan: • **Deklaratoir** → hanya menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum.

	D. Putusan *verstek* **Jawaban: C. Putusan condemnatoir**	• **Konstitutif** → menciptakan atau menghapus suatu keadaan hukum. • **Condemnatoir** → menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu prestasi, misalnya membayar uang, menyerahkan barang, mengosongkan rumah. **Dasar Hukum** Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam satu pasal, klasifikasi ini merupakan doktrin yang diakui dalam hukum acara perdata Indonesia dan diterapkan dalam praktik peradilan berdasarkan HIR/RBg serta yurisprudensi Mahkamah Agung.
43	Jika suatu perkara perdata telah diputus dan diucapkan dalam sidang pada tanggal 11 November 2008 yang dihadiri oleh para pihak, dalam perkara maka tanggal berapakah batas akhir pengajuan permohonan banding... A. Tanggal 17 November 2008 B. Tanggal 18 November 2008 C. Tanggal 24 November 2008 D. Tanggal 25 November 2008 **Jawaban: D. Tanggal 25 November 2008**	**Penjelasan** Permohonan banding diajukan dalam waktu **14 hari** sejak putusan diucapkan apabila para pihak hadir. Perhitungan: • Putusan: **11 November 2008** • Hari pertama dihitung mulai **12 November 2008** • Hari ke-14 jatuh pada **25 November 2008** Karena itu batas akhir permohonan banding adalah **25 November 2008**. **Isi Pasal** **Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan (Banding)** "Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dalam waktu empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya sesudah putusan diucapkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir."

44	**. Yang dimaksud dengan "Actio Paulina" dalam Pasal 1341 KUH Perdata adalah....** **A.** Bahwa debitur dalam keadaan tertentu dapat membatalkan kewenangan-kewenangan dari perbuatan kreditur yang dilakukan mereka. **B.** Bahwa kreditur dalam keadaan tertentu dapat memandang batal perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh debitur yang merugikan mereka. **C.** Kedua jawaban A dan B benar. **D.** Semua jawaban salah. **Jawaban: B. Bahwa kreditur dalam keadaan tertentu dapat memandang batal perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh debitur yang merugikan mereka.**	**Penjelasan** **Actio Pauliana** merupakan hak yang diberikan kepada kreditur untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap perbuatan hukum debitur yang dilakukan dengan itikad buruk dan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Misalnya, debitur menghibahkan atau menjual hartanya kepada pihak lain agar terhindar dari pelunasan utang. **Pasal** **Pasal 1341 KUH Perdata** menyatakan pada pokoknya bahwa kreditur dapat meminta pembatalan segala perbuatan debitur yang tidak diwajibkan dan dilakukan dengan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditur. **Dasar Hukum** • Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
45	**Wanprestasi adalah....** **A.** Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya. **B.** Debitur yang memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. **C.** A dan B benar. **D.** A dan B salah. **Jawaban: C. A dan B benar.**	**Penjelasan** Wanprestasi adalah keadaan ketika debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana diperjanjikan. Bentuk-bentuk wanprestasi meliputi: 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali. 2. Terlambat melaksanakan prestasi. 3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pilihan A dan B sama-sama merupakan bentuk wanprestasi. **Pasal**

		• **Pasal 1238 KUH Perdata** mengenai kelalaian (mora) debitur. • **Pasal 1243 KUH Perdata** mengenai kewajiban membayar ganti rugi akibat wanprestasi. **Dasar Hukum** • Pasal 1238 KUH Perdata. • Pasal 1243 KUH Perdata.
46	Suatu peninggalan tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan tersebut.... **A.** Eidel Commis. **B.** Legitieme Portie. **C.** Erfstelling. **D.** A, B, dan C salah. **Jawaban: B. Legitieme Portie.**	**Legitieme Portie** adalah bagian mutlak dari harta warisan yang menurut undang-undang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu (ahli waris legitimaris). Bagian tersebut tidak boleh dihapuskan atau dikurangi oleh pewaris melalui hibah maupun wasiat. **Pasal** **Pasal 913 KUH Perdata** *Legitieme portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana orang yang meninggalkan warisan tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu yang mengurangi bagian tersebut.* **Dasar Hukum** • Pasal 913 sampai dengan Pasal 929 KUH Perdata.
47	Terhadap putusan Verstek dapat ditempuh upaya hukum, berupa: **A.** Banding. **B.** Perlawanan / Verzet. **C.** Kasasi. **D.** Peninjauan Kembali.	Putusan **Verstek** adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Upaya hukum yang diberikan kepada tergugat terhadap putusan verstek adalah **Verzet (Perlawanan)**. **Pasal**

	Jawaban: B. Perlawanan / Verzet.	**Pasal 129 HIR** mengatur bahwa tergugat yang diputus verstek dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. **Dasar Hukum** • Pasal 129 HIR. • Pasal 153 RBg.
48	**Hakim yang menilai pembuktian para pihak disebut:** **A.** Judex Factie. **B.** Judex Juris. **C.** Hakim Pengadilan Negeri. **D.** Hakim Pengadilan Tinggi. **Jawaban: A. Judex Factie.**	**Judex Factie** adalah hakim yang memeriksa dan menilai fakta-fakta, alat bukti, serta menentukan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa hukum. Yang termasuk Judex Factie adalah Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi. Sebaliknya, **Judex Juris** (Mahkamah Agung pada tingkat kasasi) hanya memeriksa penerapan hukumnya, bukan lagi fakta-fakta perkara. **Dasar Hukum** • Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. • Asas peradilan dalam Hukum Acara Perdata.
49	Jika dalam suatu perkara yang sedang berlangsung terdapat pihak ketiga yang dapat menggabungkan diri kepada salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, maka campuran pihak ketiga dalam perkara ini disebut…. A. Intervensi. B. Voeging. C. Derden Verzet. D. A dan B salah. **Jawaban: B. Voeging.**	**Voeging** adalah masuknya pihak ketiga untuk bergabung dan membantu salah satu pihak yang sedang berperkara karena mempunyai kepentingan hukum yang sama. Perbedaannya: • **Voeging** → membantu salah satu pihak. • **Intervensi (Tussenkomst)** → pihak ketiga masuk untuk mempertahankan kepentingannya sendiri. • **Derden Verzet** → perlawanan pihak ketiga terhadap putusan yang merugikan haknya. Karena soal menyebut *menggabungkan diri kepada salah satu pihak*, maka jawabannya adalah **Voeging**.

		Dasar Hukum • Pasal 279–282 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
50	Dalam menghadapi suatu perkara perdata, hakim diberikan wewenang untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Dari beberapa pasal di bawah ini, pasal berapakah yang mengatur tentang perdamaian.... A. Pasal 18 HIR. B. Pasal 130 HIR. C. Pasal 132 HIR. D. Pasal 133 HIR. **Jawaban: B. Pasal 130 HIR.**	Sebelum memeriksa pokok perkara, hakim wajib mengusahakan perdamaian antara para pihak. Jika perdamaian berhasil, maka dibuat **Akta Perdamaian (Acte van Dading)** yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kekuatan eksekutorial. Ketentuan ini juga diperkuat dengan kewajiban mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. **Pasal** **Pasal 130 HIR** mengatur kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara. **Dasar Hukum** • Pasal 130 HIR. • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
51	**51. Berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RBg dikenal alat-alat bukti, yaitu....** **A.** Alat Bukti Surat, Saksi, Pengetahuan Hakim, Keyakinan Hakim dan Sumpah. **B.** Alat Bukti Surat, Saksi, Yurisprudensi, Keyakinan Hakim dan Sumpah. **C.** Alat Bukti Surat, Saksi, Persangkaan, Keyakinan Hakim dan Sumpah. **D.** Alat Bukti Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.	Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, terdapat lima alat bukti yang sah dalam perkara perdata, yaitu: 1. Bukti surat (tulisan). 2. Bukti saksi. 3. Persangkaan. 4. Pengakuan. 5. Sumpah.

	Jawaban: D. Alat Bukti Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah	**Keyakinan hakim** bukan merupakan alat bukti dalam hukum acara perdata, melainkan dikenal dalam sistem pembuktian hukum acara pidana. **Pasal** **Pasal 164 HIR** menyatakan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas: • Surat; • Saksi; • Persangkaan; • Pengakuan; • Sumpah. **Dasar Hukum** • Pasal 164 HIR. • Pasal 284 RBg. • Pasal 1866 KUH Perdata.
52	Amir mengajukan gugatan terhadap Budi, dengan tujuan agar Budi segera menyerahkan tanah yang telah dibeli Amir dari Budi. Namun ternyata diketahui bahwa Amir belum melunasi pembayaran atas pembelian tanah tersebut kepada Budi. Sehubungan dengan adanya gugatan dari Amir tersebut, maka guna mempertahankan haknya dan meminta pelunasan pembayaran kepada Amir, Budi dapat melakukan tindakan hukum, yaitu…. **A.** Budi dapat melakukan upaya derden verzet. **B.** Budi dapat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Amir.	**Gugatan rekonvensi** adalah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam perkara yang sama. Dalam kasus ini, Budi sebagai tergugat dapat mengajukan rekonvensi agar Amir diwajibkan melunasi sisa harga pembelian tanah. Cara ini lebih efektif daripada mengajukan gugatan baru karena diperiksa dan diputus bersamaan dengan gugatan pokok (konvensi). **Derden verzet** tidak tepat karena upaya hukum tersebut hanya dapat diajukan oleh pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. **Pasal** • **Pasal 132a HIR** mengatur mengenai gugatan balik (rekonvensi).

	C. Budi tidak dapat melakukan upaya hukum apa pun sampai gugatan yang diajukan Amir tersebut diputus oleh majelis hakim. **D.** Budi dapat segera mengajukan gugatan baru dan terpisah. **Jawaban: B. Budi dapat mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Amir.**	• **Pasal 157 RBg** mengatur gugatan rekonvensi dalam wilayah berlakunya RBg. **Dasar Hukum** • Pasal 132a dan Pasal 132b HIR. • Pasal 157 RBg.
53	Eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk mengadili perkara perdata berkaitan dengan wilayah pengadilan disebut…. **A.** Eksepsi kewenangan absolut. **B.** Eksepsi dilatoir. **C.** Eksepsi kompetensi relatif. **D.** Eksepsi peremptoir. **Jawaban: C. Eksepsi kompetensi relatif.**	**Penjelasan** **Kompetensi relatif** adalah kewenangan mengadili berdasarkan **wilayah hukum** atau domisili para pihak. Apabila gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang tidak berwenang secara wilayah, tergugat dapat mengajukan **eksepsi kompetensi relatif**. Sedangkan: • **Kompetensi absolut** menyangkut jenis atau lingkungan peradilan. • **Eksepsi dilatoir** merupakan eksepsi yang menunda pemeriksaan perkara. • **Eksepsi peremptoir** berkaitan dengan keberatan yang dapat mengakhiri perkara. **Pasal** • **Pasal 118 ayat (1) HIR**. **Dasar Hukum** • Pasal 118 HIR. • Pasal 142 RBg.
54	**Tata cara pengajuan gugatan tertulis diatur dalam:**	**Penjelasan**

	A. Pasal 118 HIR / 142 RBg. **B.** Pasal 122 HIR / 144 RBg. **C.** Pasal 123 HIR / 142 RBg. **D.** Pasal 118 HIR / 143 RBg. **Jawaban: A. Pasal 118 HIR / 142 RBg.**	Pengajuan gugatan perdata secara tertulis diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan tersebut diatur dalam **Pasal 118 HIR** dan **Pasal 142 RBg**. **Pasal** **Pasal 118 ayat (1) HIR** menyatakan bahwa gugatan perdata diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang menurut tempat tinggal tergugat. **Dasar Hukum** • Pasal 118 HIR. • Pasal 142 RBg.
55	Budi melakukan perbuatan pidana pada bulan Februari 2026. Jaksa menuntut Budi berdasarkan ketentuan pidana yang baru berlaku setelah perbuatan tersebut dilakukan. Asas hukum yang tepat adalah.... **A.** Peraturan pidana baru dapat berlaku surut demi kepentingan negara. **B.** Peraturan pidana hanya berlaku terhadap WNI. **C.** Tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan aturan yang berlaku setelah perbuatan dilakukan. **D.** Hakim bebas menerapkan hukum yang dianggap adil. Jawaban: C. Tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan aturan yang berlaku setelah perbuatan dilakukan.	**Penjelasan** Soal ini menerapkan **asas legalitas**, yaitu seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan undang-undang yang telah berlaku sebelum perbuatan pidana dilakukan. Pada prinsipnya, hukum pidana tidak berlaku surut (**non-retroaktif**), kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur undang-undang, misalnya apabila ketentuan yang baru lebih menguntungkan terdakwa. **Pasal** **Pasal 1 ayat (1) KUHP** *Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.* **Dasar Hukum** • Pasal 1 ayat (1) KUHP. • Pasal 28I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

56	Andi berniat membunuh Yoko dengan racun. Racun telah dimasukkan ke minuman, tetapi belum diminum karena diketahui oleh pelayan. Perbuatan Andi termasuk.... A. Persiapan. B. Percobaan tindak pidana. C. Turut serta. D. Pembantuan. **Jawaban: B. Percobaan tindak pidana.**	Andi telah memulai pelaksanaan tindak pidana dengan memasukkan racun ke dalam minuman korban. Kejahatan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena diketahui oleh pelayan. Oleh karena itu, perbuatannya memenuhi unsur **percobaan tindak pidana**. **Pasal** **Pasal 53 ayat (1) KUHP** Percobaan melakukan kejahatan dipidana apabila niat telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak pelaku. **Dasar Hukum** • Pasal 53 KUHP.
57	Toni menyuruh Neymar mencuri kendaraan dengan memberikan seluruh rencana, sedangkan Toni sendiri tidak berada di lokasi. Status hukum Toni adalah.... **A.** Pembantu. **B.** Pelaku tunggal. **C.** Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger). **D.** Saksi. **Jawaban: C. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*).**	Dalam hukum pidana dikenal beberapa bentuk penyertaan (**deelneming**). Salah satunya adalah **doen pleger**, yaitu orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana. Orang yang menyuruh tetap dapat dipidana sebagai pelaku, meskipun tidak berada di tempat kejadian perkara. **Pasal** **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. **Dasar Hukum** • Pasal 55 ayat (1) KUHP.
58	Di mana diatur tindak pidana korupsi.... A. UU No. 31 Tahun 1971. B. UU No. 14 Tahun 1985.	**Penjelasan** Pengaturan utama mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam **Undang-Undang Nomor 31 Tahun**

	C. UU No. 5 Tahun 1999. D. UU No. 31 Tahun 1999. **Jawaban: D. UU No. 31 Tahun 1999.**	**1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, yang kemudian diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**. **Dasar Hukum** • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
59	Dalam penyidikan, penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka. Tujuan utama penangkapan adalah.... A. Memberikan hukuman. B. Mengganti pidana penjara. C. Kepentingan penyidikan sesuai syarat undang-undang. D. Memaksa pengakuan. **Jawaban: C. Kepentingan penyidikan sesuai syarat undang-undang.**	Penjelasan Penangkapan merupakan tindakan penyidik berupa pembatasan sementara kebebasan tersangka untuk kepentingan penyidikan. Penangkapan bukan merupakan hukuman dan tidak boleh dilakukan untuk memaksa seseorang mengakui perbuatannya. Pasal Pasal 1 angka 20 KUHAP Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan. Selain itu, Pasal 17 KUHAP mengatur bahwa penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar Hukum • Pasal 1 angka 20 KUHAP. • Pasal 17 KUHAP. • Pasal 16 KUHAP.

60	*Pada saat pemeriksaan penyidikan, tersangka meminta didampingi advokat.* *Penyidik seharusnya....* *A. Menolak* *B. Menunda tanpa alasan* *C. **Memberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum*** *D. Menunggu persetujuan jaksa* ***Jawaban:** C*	*Hak memperoleh bantuan hukum merupakan hak konstitusional tersangka sejak tahap penyidikan.* ***Dasar Hukum:*** • *KUHAP mengenai hak tersangka memperoleh penasihat hukum.* • *UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.* ***Isi Pasal 154 ayat (2) pada intinya berbunyi:*** *"Pejabat yang bersangkutan (Penyidik, Jaksa, dan Hakim) pada setiap tahap pemeriksaan wajib memberitahukan hak mendapatkan bantuan hukum dan menunjuk advokat atau pemberi bantuan hukum bagi Tersangka, Terdakwa, Pelapor, Pengadu, Saksi, atau Korban."* *Selain itu, dipertegas pula dalam ayat berikutnya:* ***Ayat (3) dan (4):** Mewajibkan penyidik untuk memberikan akses bantuan hukum tersebut. Jika tersangka menolak didampingi, maka penolakan tersebut* • *wajib dituangkan dalam Berita Acara (BA) penolakan yang ditandatangani oleh tersangka.*
61	*PT XYZ melakukan pencemaran lingkungan melalui kebijakan direksi.* *Menurut KUHP Nasional....* *A. Hanya direktur yang dapat dipidana.* *B. Hanya pegawai lapangan yang dipidana.* *C. **Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.*** *D. Tidak dapat dipidana.* ***Jawaban:** C*	***Pembahasan:*** *KUHP Nasional secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.* ***Dasar Hukum:*** • *UU No. 1 Tahun 2023* • *Ketentuan mengenai **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*** *Dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)**,*

		pertanggungjawaban pidana korporasi diatur secara eksplisit. *Berikut adalah isi pasalnya:* ***Pasal 47 ayat (1)*** *"Tindak pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, pemegang kendali, pemilik manfaat (beneficial owner), dan/atau pemberi perintah yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."* ***Pasal 48 ayat (1)*** *"Pidana terhadap Korporasi dijatuhkan kepada Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemegang kendali, pemilik manfaat (beneficial owner), dan/atau pemberi perintah."*
62	*Zidane memukul Materazzi untuk mempertahankan diri dari serangan pisau yang sedang berlangsung. Perbuatan Zidane merupakan....* *A. Penganiayaan* *B. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas* ***C. Pembelaan terpaksa (noodweer)*** *D. Percobaan pembunuhan* ***Jawaban:*** *C*	***Pembahasan:*** *Pembelaan terpaksa menghapus sifat melawan hukum apabila memenuhi syarat adanya serangan yang melawan hukum dan pembelaan dilakukan secara proporsional.* ***Dasar Hukum:*** • *UU No. 1 Tahun 2023* ***Pasal mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer)****.* ***Dasar Hukum dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)*** *Ketentuan mengenai pembelaan terpaksa diatur dalam* ***Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023*** *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).* ***Bunyi Pasal 34:*** *"Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan*

		karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain."
63	Dasar hukum yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak saat ini adalah… A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 D. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ***B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012****.*	*Berikut adalah penjelasannya:* • ***Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*** *tentang* ***Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*** *adalah dasar hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Undang-undang ini mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan nilai-nilai keadilan di masyarakat.* • ***Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997*** *adalah aturan lama mengenai pengadilan anak yang sudah tidak berlaku lagi.* • ***Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*** *dan* ***Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*** *adalah peraturan tentang* ***Perlindungan Anak****, bukan secara spesifik mengatur tentang sistem peradilan pidana anak.*
64	Menurut KUHP Nasional, tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan. Tujuan pemidanaan meliputi…. A. Balas dendam negara B. Memiskinkan pelaku C. Mencegah tindak pidana, membina pelaku, memulihkan keseimbangan, dan mewujudkan keadilan	**Pembahasan:** KUHP Nasional mengubah paradigma pemidanaan menjadi lebih modern dengan menekankan rehabilitasi, restorasi, perlindungan masyarakat, dan keadilan.

	D. Menghukum seberat-beratnya **Jawaban:** C	
65	Menurut KUHP Nasional, pidana pokok meliputi.... A. Denda, kerja sosial, penjara B. Penjara, tutupan, mati C. Pengawasan **D. Semua jawaban benar** **Jawaban: D**	**Dasar Hukum** • UU No.1 Tahun 2023 • Pasal 64 Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, **Pasal 64** mengatur mengenai jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Berikut adalah isi lengkap Pasal 64 *Pidana terdiri atas:* *a. pidana pokok;* *b. pidana tambahan; dan* *c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.* *Untuk melengkapi informasi mengenai jenis pidana tersebut:* • ***Pidana Pokok*** *(Pasal 65): Terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.* • ***Pidana Tambahan*** *(Pasal 66): Terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang/tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.* • ***Pidana yang Bersifat Khusus*** *(Pasal 67): Merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.*
66	Alasan pemaaf mengakibatkan.... A. Perbuatan menjadi halal	**Dasar Hukum** • KUHP Baru

	B. Pelaku tidak dipidana walaupun perbuatannya tetap melawan hukum C. Barang bukti dikembalikan D. Gugatan gugur **Jawaban: B**	• Pasal mengenai Alasan Pemaaf Dalam hukum pidana, **alasan pemaaf** (*schuldintregingsgrond*) adalah keadaan yang menghapuskan **kesalahan** si pelaku, meskipun perbuatan yang dilakukannya tetap bersifat **melawan hukum** (ilegal/dilarang). Karena kesalahannya dihapus (misalnya karena gangguan jiwa atau daya paksa), maka pelaku **tidak dapat dipidana**. Itulah mengapa jawaban yang paling tepat adalah **B**. Berikut adalah penjelasan dan dasar hukumnya berdasarkan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023): **Mengapa Pilihan B Benar?** Dalam hukum pidana, untuk menjatuhkan hukuman harus ada dua komponen utama: 1. **Perbuatan yang melawan hukum** (objektif). 2. **Kesalahan/pertanggungjawaban pidana** dari pelaku (subjektif). Alasan pemaaf tidak menghilangkan sifat "salah/melawan hukum" dari perbuatan tersebut (perbuatannya tidak menjadi halal/legal seperti pada *alasan pembenar*). Perbuatan itu tetaplah sebuah tindak pidana, namun hukum "memaafkan" pelakunya karena kondisi tertentu yang membuat ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. **Dasar Hukum KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)** KUHP Baru mengatur alasan pemaaf secara rinci pada Bagian Kedua tentang Perihal Orang yang Melakukan Tindak Pidana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan. Beberapa pasal utamanya antara lain: • **Pasal 38 (Disabilitas Mental/Intelektual):**

		"Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang dalam keadaan kambuh ... tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan." • **Pasal 40 (Daya Paksa / *Overmacht*):** *"Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana karena dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat dihindari tidak dipidana."* (Ini masuk sebagai alasan pemaaf jika paksaan tersebut menyasar psikis pelaku sehingga ia tidak punya pilihan lain). • **Pasal 43 (Bela Paksa yang Melampaui Batas / *Noodweer Exces*):** *"Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung diakibatkan oleh keguncangan jiwa yang hebat ... tidak dipidana."* **Mengapa Pilihan Lain Salah?** • **A. Perbuatan menjadi halal:** Salah. Yang membuat perbuatan menjadi "halal" atau dibenarkan oleh hukum adalah **Alasan Pembenar** (seperti melaksanakan perintah undang-undang atau bela paksa biasa). • **C. Barang bukti dikembalikan:** Salah. Barang bukti yang terkait dengan kejahatan tetap bisa disita atau dirampas oleh negara untuk dimusnahkan/ditangani sesuai putusan hakim, meskipun pelakunya dimaafkan. • **D. Gugatan gugur:** Salah. Istilah "gugatan gugur" biasanya digunakan dalam ranah hukum perdata, bukan hukum pidana. Dalam pidana, penuntutan

		bisa gugur karena kedaluwarsa atau pelaku meninggal dunia, bukan karena alasan pemaaf.
67	**67.**Yang bukan merupakan tujuan pemidanaan menurut KUHP Baru adalah.... A. Mencegah tindak pidana B. Memasyarakatkan pelaku C. Memulihkan keseimbangan **D. Membalas dendam kepada pelaku** **Dasar Hukum** • UU No.1 Tahun 2023 • Pasal 51 **Jawaban: D**	*Pilihan **D (Membalas dendam kepada pelaku)** adalah jawaban yang tepat karena KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) telah menggeser paradigma hukum pidana Indonesia. Jika dulunya hukum pidana kental dengan sifat retributif (keadilan sekadar sebagai sarana balas dendam atau lex talionis), kini KUHP Baru mengadopsi pendekatan **keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif**.* *Berikut adalah penjelasan fungsi dan tujuan pemidanaan yang diatur secara eksplisit dalam **Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023**:* ***Isi Pasal 51 KUHP Baru*** *Pemidanaan bertujuan:* • ***Mencegah dilakukannya Tindak Pidana** dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. (Sesuai dengan pilihan A)* • ***Memasyarakatkan terpidana** dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. (Sesuai dengan pilihan B)* • ***Menyelesaikan konflik** yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. (Sesuai dengan pilihan C)* • ***Menumbuhkan rasa penyesalan** dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.* ***Mengapa Balas Dendam Ditolak?*** ***Catatan Penting:** Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru juga menegaskan bahwa "**Pemidanaan tidak dimaksudkan***

		untuk menderita dan merendahkan martabat manusia." *Dengan demikian, tujuan hukum pidana modern di Indonesia bukan lagi untuk menyiksa atau membalas dendam (retribusi murni) kepada pelaku, melainkan untuk memperbaiki perilaku pelaku, memulihkan korban, dan mengembalikan harmoni di dalam masyarakat.*
68	Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) menurut UU Nomor 20 Tahun 2025 hanya dapat diterapkan apabila.... *A. Berlaku untuk semua tindak pidana* *B. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, perkara memenuhi syarat ancaman pidana tertentu, dan/atau bersedia membayar ganti rugi atau restitusi* *C. Hanya berlaku bagi perkara korupsi* *D. Hanya dapat dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap* ***Jawaban: B***	***Jawaban terdapat pada*** ***Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025*** ***Bunyi Pasal 78 ayat (1)*** *"Pengakuan Bersalah hanya dapat diterapkan dengan persyaratan:* *a. baru pertama kali melakukan tindak pidana;* *b. terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau* *c. bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi."* ***Penjelasan*** *Tidak semua perkara dapat menggunakan mekanisme* ***Plea Bargain****. Undang-Undang memberikan syarat yang ketat agar mekanisme ini tidak disalahgunakan.* ***Dasar Hukum*** ***Pasal 78 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.***
69	*Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam penanganan perkara pidana dilaksanakan dalam kerangka....* *A. Arbitrase*	Jawaban terdapat pada Pasal 58 UU Nomor 20 Tahun 2025 Isi Pasal

	B. Sistem Peradilan Pidana Terpadu *C. Mediasi* *D. Peradilan Militer* ***Jawaban: B***	"Penanganan setiap tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan melibatkan Penuntut Umum dengan cara berkoordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu." ***Penjelasan*** *KUHAP Baru menghapus pola kerja yang terpisah antara penyidik dan jaksa. Sejak awal penyidikan dilakukan koordinasi agar proses penanganan perkara lebih efektif.*
70	*Salah satu alasan penghentian penyidikan menurut UU Nomor 20 Tahun 2025 adalah....* *A. Penyidik cuti* *B. Tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif* *C. Korban pindah alamat* *D. Saksi tidak hadir* ***Jawaban: B***	***Jawaban terdapat pada*** ***Pasal 24 ayat (2) huruf h*** ***Isi Pasal*** *Penghentian Penyidikan dilakukan karena:* *...* ***h. tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;***
71	Sebelum pemeriksaan dimulai, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka mengenai.... *A. Hak memilih hakim* *B. Hak memperoleh Bantuan Hukum atau pendampingan Advokat* *C. Hak mengajukan banding* *D. Hak meminta Peninjauan Kembali* ***Jawaban: B***	Jawaban terdapat pada Pasal 31 Isi Pasal "Sebelum dimulainya pemeriksaan sebagaimana Pasal 30, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan Bantuan Hukum atau pendampingan oleh Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum." Penjelasan

		Ketentuan ini memperkuat perlindungan hak tersangka sejak awal proses penyidikan. Dasar Hukum Pasal 31 UU Nomor 20 Tahun 2025.
72	***72.Apabila Penyidik melakukan intimidasi terhadap Tersangka saat pemeriksaan, Advokat berhak....*** *A. Menghentikan penyidikan* *B. Menyatakan keberatan* *C. Menahan Penyidik* *D. Membubarkan pemeriksaan* ***Jawaban: B*** **.**	Jawaban terdapat pada Pasal 32 ayat (2) Isi Pasal "Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dapat menyatakan keberatan." Penjelasan KUHAP Baru memperkuat posisi Advokat sebagai pelindung hak konstitusional Tersangka selama pemeriksaan. Dasar Hukum Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025
73	**.** Dalam kepentingan penyidikan, Penyidik dapat menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota untuk.... *A. Mempercepat persidangan* *B. Membantu mengungkap keterlibatan Tersangka lain dalam perkara yang sama* *C. Mengurangi jumlah saksi* *D. Menggantikan Ahli* ***Jawaban: B***	*Jawaban terdapat pada* *Pasal 22 ayat (2)* *Isi Pasal* *"Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama."* *Penjelasan* *KUHAP Baru untuk pertama kalinya mengatur secara eksplisit mengenai Saksi Mahkota.* *Dasar Hukum* *Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025.*

74	Setiap pelapor, pengadu, saksi, dan korban berhak memperoleh.... *A. Penghapusan pidana* *B. Pelindungan* *C. Imunitas* *D. Pengampunan* ***Jawaban: B***	***Jawaban terdapat pada*** ***Pasal 53 ayat (1)*** ***Isi Pasal*** ***"Setiap pelapor, pengadu, Saksi, dan/atau Korban berhak memperoleh pelindungan."*** ***Penjelasan*** *Perlindungan diberikan pada setiap tahapan pemeriksaan dan dapat dilakukan tanpa batas waktu apabila diperlukan.* ***Dasar Hukum*** ***Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025***
75	*Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang disebut.....* *A. Khulu'* *B. Talak Bain Kubraa* *C. Taklik Talak* *D. Mut'ah* ***Jawaban: C. Taklik Talak***	*Penjelasan* *Taklik Talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang berisi janji talak yang digantungkan pada keadaan tertentu di kemudian hari. Apabila syarat yang diperjanjikan terjadi dan istri tidak rela, maka istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.* *Pasal* *Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI)* *Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.* *Dasar Hukum* • *Pasal 45–46 Kompilasi Hukum Islam (KHI).*
76	***Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada.....*** ***A.*** *Pihak Penggugat.* ***B.*** *Pihak yang kalah.*	***Penjelasan*** *Dalam perkara perkawinan, biaya perkara pada awalnya dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara (penggugat atau pemohon) sebagai panjar biaya perkara. Selanjutnya, dalam amar putusan hakim akan menentukan*

	C. *Pihak Tergugat.* ***D.*** *Pihak Penggugat dan Tergugat.* ***Jawaban: A. Pihak Penggugat.***	*siapa yang dibebani biaya perkara. Dalam praktik perkara perceraian di Pengadilan Agama, amar putusan umumnya menyatakan* ***biaya perkara dibebankan kepada penggugat atau pemohon****.* ***Pasal*** ***Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*** *sebagaimana telah diubah terakhir dengan* ***UU Nomor 50 Tahun 2009****.* ***Dasar Hukum*** • *Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009.*
77	***Apakah yang dimaksud dengan Mut'ah……*** ***A.*** *Hak pemeliharaan anak.* ***B.*** *Hak mengasuh anak.* ***C.*** *Pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang lainnya.* ***D.*** *Perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan tebusan kepada dan atas persetujuan suami.* ***Jawaban: C. Pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang lainnya.***	***Mut'ah*** *adalah pemberian dari bekas suami kepada bekas istri sebagai hiburan atau penghormatan setelah perceraian, yang dapat berupa uang atau benda lainnya.* ***Pasal*** ***Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam*** *Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.* ***Dasar Hukum*** • *Pasal 1 huruf j KHI.* • *Pasal 149 huruf a KHI.*
78	***Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan…..*** ***A.*** *Pejabat Pembuat Akta Tanah.* ***B.*** *Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.*	*Ikrar wakaf dilakukan oleh wakif di hadapan* ***Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)****, yang kemudian membuat Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti sah pelaksanaan wakaf.* ***Pasal***

	C. *Pejabat Pegawai Negeri Sipil.* ***D.*** *Semua Jawaban Salah.* ***Jawaban: B. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.***	***Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*** ***Dasar Hukum*** • *UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.* • *PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.*
79	***Yang berhak untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah……*** ***A.*** *Suami atau Isteri.* ***B.*** *Saksi Nikah.* ***C.*** *Pejabat yang berwenang (Jaksa).* ***D.*** *Orang tua.* ***Jawaban: A. Suami atau Isteri.***	***Penjelasan*** *Permohonan* ***Itsbat Nikah*** *diajukan untuk memperoleh penetapan sahnya perkawinan yang belum tercatat. Yang berhak mengajukan permohonan antara lain suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, atau pihak yang berkepentingan. Dari pilihan yang tersedia, jawaban yang paling tepat adalah* ***suami atau istri****.* ***Pasal*** ***Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam*** ***Dasar Hukum*** • *Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) KHI.*
80	*Waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena kematian, ditetapkan selama……hari* *A. Seratus dua puluh.* ***B.*** *Seratus dua puluh lima.* ***C.*** *Seratus tiga puluh.* ***D.*** *Seratus tiga puluh lima.* ***Jawaban: C. Seratus tiga puluh (130) hari.***	*Masa* ***iddah*** *bagi seorang janda yang ditinggal mati suaminya menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah* ***130 hari****.* ***Pasal*** ***Pasal 153 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam*** ***Dasar Hukum*** • *Pasal 153 KHI.* *Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975*

81	*Permohonan atas gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sementara pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya atau termohon membantah tuduhan zina maka Hakim dapat memerintahkan pemohon dan termohon untuk bersumpah. Acara seperti ini disebut.....* ***A.*** *Sumpah Pemutus.* ***B.*** *Li'an.* ***C.*** *Islah.* ***D.*** *Takhayyur.* ***Jawaban: B. Li'an.***	***Penjelasan*** ***Li'an*** *adalah sumpah khusus antara suami dan istri apabila suami menuduh istrinya berzina tetapi tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Dalam hukum acara di Pengadilan Agama, hakim dapat memerintahkan para pihak melakukan sumpah li'an.* ***Pasal*** • *Pasal 125–128 Kompilasi Hukum Islam.* ***Dasar Hukum*** • *Pasal 125–128 KHI.*
82	***Berikut ini yang tidak merupakan alasan perceraian adalah....*** ***A.*** *Salah satu pihak zina.* ***B.*** *Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut.* ***C.*** *Salah satu pihak melakukan kekejaman.* ***D.*** *Salah satu pihak tidak mempunyai pekerjaan tetap.* ***Jawaban: D. Salah satu pihak tidak mempunyai pekerjaan tetap.***	***Penjelasan*** *Alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan. Tidak memiliki pekerjaan tetap bukan merupakan alasan perceraian yang diatur dalam undang-undang.* ***Pasal*** ***Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975*** *dan* ***Pasal 116 KHI****.* ***Dasar Hukum*** • *Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019.* • *Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.* • *Pasal 116 KHI.*
83	*Apakah permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan (P3HP), dapat langsung dieksekusi****?*** ***A.*** *Dapat.*	*Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan (****P3HP****) menghasilkan* ***penetapan****, bukan putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir). Oleh karena itu,*

	B. *Dapat dengan syarat diajukan oleh Ahli Waris.* ***C.*** *Tidak dapat.* ***D.*** *Jawaban A dan B adalah benar.* ***Jawaban: C. Tidak dapat.***	*penetapan tersebut* ***tidak mempunyai kekuatan eksekutorial secara langsung****. Apabila terjadi sengketa mengenai pembagian harta warisan, harus diajukan gugatan tersendiri.* ***Dasar Hukum*** • *HIR/RBg mengenai eksekusi putusan.* • *Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai penetapan voluntair.*
84	*Gugatan Cerai dari Istri diajukan di tempat kediaman:* *A. Istri.* ***B.*** *Suami.* ***C.*** *Orang tua Suami.* ***D.*** *Orang tua Istri.* ***Jawaban: A. Istri.***	*Gugatan cerai yang diajukan oleh istri (****cerai gugat****) diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi* ***tempat kediaman penggugat (istri)****, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.* ***Pasal*** ***Pasal 73 ayat (1) UU Peradilan Agama*** ***Dasar Hukum*** • *Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.*
85	*Yang dapat dijadikan sebagai saksi dalam perkara perceraian yang didasarkan pada alasan Syiqaq adalah....* ***A.*** *Orang tua.* ***B.*** *Pembantu.* ***C.*** *Orang-orang yang dekat dengan suami.* ***D.*** *Semua jawaban benar.* ***Jawaban: D. Semua jawaban benar***	***.****Dalam perkara perceraian karena* ***syiqaq*** *(perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus), hakim dapat mendengar keterangan dari keluarga maupun orang-orang yang mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga para pihak, termasuk orang tua, pembantu rumah tangga, maupun orang yang dekat dengan suami atau istri, sepanjang memenuhi syarat sebagai saksi.* ***Pasal*** • ***Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama****.* • ***Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975****.*

		Dasar Hukum • *Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.* • *Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975.*
86	Pasal berapakah dalam UU No. 7 Tahun 1989 yang mengatur bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan **Umum:** **A.** Pasal 45 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. **B.** Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. **C.** Surat Keputusan MA No. 7/KMA/1985 tanggal 21 Maret 1985. **D.** Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. **Jawaban: B. Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989**	**Penjelasan** Pasal 54 UU Peradilan Agama menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali telah diatur secara khusus dalam UU Peradilan Agama. **Pasal** **Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989** *Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.* **Dasar Hukum** • Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009.
87	Menurut UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama sebagai peradilan khusus mempunyai kewenangan menangani perkara.... **A.** Hanya bagi yang beragama Islam. **B.** Perkara perdata dan pidana.	Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara **perdata tertentu** bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. **Pasal** **Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006**

	C. Perkara perdata menurut hukum Islam. **D.** Perkara perdata tertentu bagi umat yang beragama Islam. **Jawaban: D. Perkara perdata tertentu bagi umat yang beragama Islam.**	**Dasar Hukum** • Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009.
88	**Hukum Acara Perdata dalam lingkungan Peradilan Agama masih memberlakukan Hukum Acara Perdata HIR/RBg yang merupakan sumber utama Hukum Acara Peradilan Agama ialah....** **A.** HIR (RBg) dan Rv (Reglement op de Rechtsvordering). **B.** UU No. 7 Tahun 1989 yang diamandemen menjadi UU No. 3 Tahun 2006. **C.** UU No. 20 Tahun 1947. **D.** UU No. 2 Tahun 1986. **Jawaban: A. HIR (RBg) dan Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*).**	**Penjelasan** Sumber utama Hukum Acara Perdata yang digunakan di Peradilan Agama adalah **HIR** (untuk Jawa dan Madura), **RBg** (untuk luar Jawa dan Madura), serta dalam praktik juga merujuk pada **Rv** sepanjang belum diatur dalam peraturan lain. **Dasar Hukum** • Pasal 54 UU Peradilan Agama. • HIR. • RBg.
89	**Waktu tunggu bagi seorang janda menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah....** **A.** Apabila putus karena kematian 130 hari. **B.** Putus karena perceraian 90 hari. **C.** Dalam keadaan hamil sampai melahirkan. **D.** Semua benar.	Masa tunggu (**iddah**) diatur sebagai berikut: • Putus karena kematian → **130 hari**. • Putus karena perceraian → **90 hari** bagi yang masih haid. • Jika istri hamil → sampai melahirkan. **Pasal** • Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975. • Pasal 153 KHI. **Dasar Hukum**

		• PP No. 9 Tahun 1975. • Pasal 153 KHI.
90	**Tuan Budi menggugat pembagian harta bersama yang dikuasai mantan istrinya bernama Nita di Pengadilan Agama Solo. Dalam gugatannya dimohonkan sita jaminan terhadap objek sengketa dan harta pribadinya. Permohonan sita Tn. Budi dikabulkan pengadilan, tetapi sita jaminan dengan alasan pengadilan agama tidak berwenang melakukan sita jaminan. Apakah Pengadilan Agama tidak berwenang melakukan sita jaminan?** **A.** Pengadilan Agama tidak berwenang. **B.** Berwenang, asal ada izin Pengadilan Negeri. **C.** Pengadilan Agama berwenang melakukan sita jaminan. **D.** Berwenang asal gugatannya bersama-sama perceraiannya. **Jawaban: C. Pengadilan Agama berwenang melakukan sita jaminan.**	**Penjelasan** Pengadilan Agama memiliki kewenangan melakukan **sita jaminan (conservatoir beslag)** dalam perkara yang menjadi kewenangannya, termasuk sengketa harta bersama (gono-gini). **Dasar Hukum** • Pasal 54 UU Peradilan Agama. • HIR/RBg mengenai sita jaminan. • Yurisprudensi Mahkamah Agung.
91	**Dalam putusan permohonan talak yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah ditetapkan sidang pengikraran talak, maka tenggang waktu yang diberikan kepada pemohon untuk mengikrarkan talak adalah....** **A.** 3 bulan. **B.** 1 bulan.	**Penjelasan** Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu **6 bulan** sejak hari sidang penyaksian ikrar talak ditetapkan, haknya gugur dan penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. **Pasal** **Pasal 70 ayat (6) UU Peradilan Agama**

	C. 6 bulan. **D.** 12 bulan.	**Dasar Hukum** • Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006.
92	**Dalam gugatan cerai, jika pihak penggugat dan tergugat berada di luar negeri maka gugatan cerai tersebut diajukan ke....** **A.** Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. **B.** Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan penggugat. **C.** Pengadilan Agama Jakarta Pusat. **D.** Pengadilan Tinggi Agama. **Jawaban: C. 6 bulan.**	**Penjelasan** Apabila suami dan istri sama-sama bertempat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan ke **Pengadilan Agama Jakarta Pusat**. **Pasal** **Pasal 73 ayat (3) UU Peradilan Agama** **Dasar Hukum** • Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989.
93	**Penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada saat ini diatur dalam:** **A.** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. **B.** Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. **C.** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. **D.** Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002.	**Penjelasan** Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia diatur dalam **UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).** **Dasar Hukum** • UU No. 2 Tahun 2004.
94	Menurut Pasal 32, kesepakatan para pihak yang berselisih dalam hubungan industrial dinyatakan tertulis dalam..... **A.** Perjanjian penunjukan. **B.** Surat perjanjian arbitrase. **C.** Putusan arbitrase. **D.** Semua benar.	Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase hanya dapat dilakukan apabila para pihak sepakat dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam **surat perjanjian arbitrase**. **Pasal** **Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2004.** **Dasar Hukum** • Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2004.

	Jawaban: A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.	
95	**Tenggang waktu banding pada perselisihan hubungan industrial adalah 14 hari...** **A.** Sejak putusan diucapkan apabila hadir. **B.** Sejak diberitahukan apabila pemohon banding tidak hadir. **C.** Tidak jelas. **D.** Jawaban A dan B benar. **Jawaban: D. Jawaban A dan B benar.**	Permohonan banding diajukan dalam waktu **14 hari**, dihitung: • Sejak putusan diucapkan apabila para pihak hadir. • Sejak putusan diberitahukan apabila pihak tidak hadir. **Dasar Hukum** • HIR. • UU No. 2 Tahun 2004. • UU tentang Kekuasaan Kehakiman.
96	**Apa yang dimaksud dengan 'Bipartit' dalam perundingan perburuhan di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial?** **A.** Perundingan antara buruh/SP/SB dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam suatu perusahaan. **B.** Perundingan antara buruh/SP/SB dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan. **C.** Perundingan antara buruh/SP/SB dengan pengusaha dan Departemen Tenaga Kerja. **D.** Perundingan antara buruh/SP/SB dengan pengusaha dengan badan penyelesaian perselisihan perburuhan. **Jawaban: A.**	**Penjelasan** Perundingan **bipartit** adalah perundingan langsung antara pekerja/serikat pekerja dan pengusaha tanpa melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. **Pasal** **Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2004.** **Dasar Hukum** Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2004

97	**Apa yang menjadi kewenangan Konsiliator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial?** **A.** Menyelesaikan perselisihan kepentingan. **B.** Menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). **C.** Menyelesaikan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. **D.** Jawaban A, B, dan C adalah benar. **Jawaban: D. Jawaban A, B, dan C adalah benar.**	Konsiliator berwenang menyelesaikan: • Perselisihan kepentingan. • Perselisihan PHK. • Perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Namun **tidak berwenang** menangani perselisihan hak. **Pasal** **Pasal 1 angka 13** dan **Pasal 17 UU No. 2 Tahun 2004.** **Dasar Hukum** • UU No. 2 Tahun 2004.
98	**Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja diatur dalam....** **A.** Pasal 56. **B.** Pasal 77. **C.** Pasal 81. **D.** Pasal 82. **Jawaban: C. Pasal 81.**	**Penjelasan** Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja. **Dasar Hukum** • Pasal 81 UU No. 2 Tahun 2004.
99	**Tahapan penyelesaian perselisihan dalam proses mediasi terdiri dari hal-hal di bawah ini, kecuali:** **A.** Penerbitan anjuran oleh mediator. **B.** Pencatatan perselisihan.	**Penjelasan** Tahapan mediasi meliputi: • Pencatatan perselisihan. • Proses mediasi. • Anjuran tertulis mediator.

	C. Proses mediasi oleh mediator. **D.** Pembuatan risalah perundingan. **Jawaban: D. Pembuatan risalah perundingan.**	**Risalah perundingan** merupakan hasil dari perundingan bipartit, bukan bagian dari tahapan mediasi. **Dasar Hukum** • Pasal 8–16 UU No. 2 Tahun 2004.
100	**Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial....** **A.** Menolak gugatan penggugat. **B.** Menolak gugatan kepada penggugat. **C.** Wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat. **D.** Tidak wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat. **Jawaban: C. Wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat.**	**Penjelasan** Risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formal pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Apabila gugatan tidak dilampiri risalah tersebut, hakim **wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat** untuk dilengkapi. **Pasal** **Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004** Gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi dikembalikan kepada penggugat. **Dasar Hukum** • Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
101	**Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya....** **A.** Di bawah Rp50.000.000 **B.** Di bawah Rp150.000.000 **C.** Di bawah Rp200.000.000 **D.** Di bawah Rp300.000.000	**Penjelasan** Untuk memberikan akses keadilan bagi pekerja dan pengusaha, **perkara perselisihan hubungan industrial dengan nilai gugatan di bawah Rp150.000.000 tidak dipungut biaya perkara, termasuk biaya eksekusi.** **Pasal** **Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2004** Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya

	Jawaban: B. Di bawah Rp150.000.000	termasuk biaya eksekusi apabila nilai gugatan di bawah Rp150.000.000. **Dasar Hukum** • Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
102	**Majelis hakim wajib memberikan putusan penyelesaian hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya…… terhitung sejak sidang pertama** **A.** 30 hari. **B.** 50 hari kerja. **C.** 50 hari. **D.** Tidak ada batas waktu. **Jawaban: B. 50 hari kerja**	**Penjelasan** Undang-Undang mengharuskan Pengadilan Hubungan Industrial menyelesaikan perkara secara cepat. Oleh karena itu, putusan wajib dijatuhkan paling lambat **50 hari kerja sejak sidang pertama**. **Pasal** **Pasal 103 UU Nomor 2 Tahun 2004** **Dasar Hukum** • Pasal 103 UU Nomor 2 Tahun 2004.
103	**Dalam perselisihan hubungan industrial diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit diselesaikan dalam tenggang waktu….** **A.** 30 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya perundingan. **B.** 30 hari terhitung sejak tanggal dimulainya perundingan. **C.** 20 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya perundingan. **D.** 20 hari terhitung sejak tanggal dimulainya perundingan.	**Penjelasan** Perundingan bipartit merupakan tahap pertama yang wajib ditempuh sebelum perselisihan dapat dilanjutkan ke mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Jangka waktunya adalah **30 hari kerja**. **Pasal** **Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004** **Dasar Hukum** • Pasal 3 UU Nomor 2 Tahun 2004.

	Jawaban: A. 30 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya perundingan.	
104	Jika upaya mediasi dan konsiliasi tidak berhasil menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, maka pihak-pihak yang berperkara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri…. **A.** Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pekerja/buruh. **B.** Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah satu pihak. **C.** Yang daerah hukumnya meliputi tempat kerja pekerja/buruh. **D.** Di mana pun. **Jawaban: C. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kerja pekerja/buruh.**	**Penjelasan** Kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial ditentukan berdasarkan **tempat pekerja atau buruh bekerja**, bukan berdasarkan domisili para pihak. **Pasal** **Pasal 81 UU Nomor 2 Tahun 2004** **Dasar Hukum** Pasal 81 UU Nomor 2 Tahun 2004
105	**Alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian PTUN….** **A.** Surat. **B.** Keterangan ahli. **C.** Keterangan saksi dan pengakuan. **D.** Semua benar jika ditambah pengetahuan hakim. **Jawaban: D. Semua benar jika ditambah pengetahuan hakim.**	Alat bukti dalam Peradilan Tata Usaha Negara meliputi: 1. Surat atau tulisan. 2. Keterangan ahli. 3. Keterangan saksi. 4. Pengakuan para pihak. 5. Pengetahuan hakim. Semua unsur tersebut merupakan alat bukti yang sah. **Pasal** **Pasal 100 UU Nomor 5 Tahun 1986** **Dasar Hukum**

		• Pasal 100 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
106	**106. Putusan pengadilan yang tidak memuat ketentuan Pasal 109 adalah....** **A.** Putusan tidak sah. **B.** Putusan batal. **C.** Putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. **D.** semua benar. **Jawaban: C. Putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.**	**Penjelasan** Apabila putusan PTUN tidak memenuhi ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 109, maka putusan tersebut **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum**. **Pasal** **Pasal 109 UU Nomor 5 Tahun 1986** **Dasar Hukum** • Pasal 109 UU Nomor 5 Tahun 1986.
107	**Salah satu dari kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat tertulis, maksud dari tertulis ini berkaitan:** **A.** Dengan persyaratan yang diharuskan berbentuk formal. **B.** Dengan muatan dari Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud. **C.** Untuk memudahkan proses pembuktian. **D.** Dengan objek dari keputusan Tata Usaha Negara dimaksud. **Jawaban: C. Untuk memudahkan proses pembuktian.**	Sifat **tertulis** pada Keputusan Tata Usaha Negara dimaksudkan agar terdapat bukti yang jelas mengenai adanya keputusan sehingga memudahkan pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. **Pasal** **Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009** (perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986). **Dasar Hukum** • UU No. 5 Tahun 1986. • UU No. 9 Tahun 2004. • UU No. 51 Tahun 2009.

108	**Fundamentum Petendi merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki pengertian sebagai berikut:** **A.** Non-wewenang untuk mengadili. **B.** Bersifat konkret, individual dan final. **C.** Wewenang berdasarkan pokok perselisihan. **D.** Pokok sengketa terletak di lapangan Hukum Publik. **Jawaban: D. Pokok sengketa terletak di lapangan Hukum Publik.**	**Fundamentum petendi** adalah dasar atau pokok gugatan. Dalam PTUN, pokok sengketa harus berada dalam **lapangan hukum publik**, yaitu sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. **Dasar Hukum** • Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986. • Doktrin Hukum Acara PTUN.
109	**Berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan ke PTUN sebagai bentuk perlindungan terhadap….** **A.** Kepentingan tergugat sebagai pejabat TUN. **B.** Kepentingan penggugat agar tidak lalai mengajukan gugatan. **C.** Kepentingan umum **Jawaban: D. Jawaban A dan C adalah benar** yang diembannya dalam jabatan TUN (sebagai tergugat). **D.** Jawaban A dan C adalah benar. **Jawaban: D. Jawaban A dan C adalah benar**	**.**Batas waktu pengajuan gugatan PTUN (90 hari) bertujuan memberikan **kepastian hukum** kepada pejabat Tata Usaha Negara sekaligus melindungi kepentingan umum yang melekat pada penyelenggaraan pemerintahan. **Pasal** **Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986** **Dasar Hukum** • Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986.
110	**Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam….** **A.** UU No. 9 Tahun 2004. **B.** UU No. 5 Tahun 1986. **C.** UU No. 4 Tahun 2004. **D.** Jawaban A dan B benar.	Peradilan Tata Usaha Negara pertama kali diatur dalam **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986**, kemudian diubah dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004**, dan selanjutnya diubah lagi dengan **Undang-Undang Nomor 51**

	Jawaban: D. Jawaban A dan B benar.	**Tahun 2009**. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat dari pilihan yang tersedia adalah **A dan B benar**. **Dasar Hukum** • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. • Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986. • Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986.
111	**111. Berapakah batas waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara, terhitung sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara....** **A.** 7 hari **B.** 14 hari **C.** 60 hari **D.** 90 hari **Jawaban: D. 90 hari**	Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus diajukan dalam waktu **90 (sembilan puluh) hari** sejak keputusan diterima atau diumumkan kepada pihak yang berkepentingan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. **Pasal** **Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986** Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **90 hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. **Dasar Hukum** • Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. • UU No. 9 Tahun 2004. • UU No. 51 Tahun 2009.
112	**Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan persiapan menurut UU No. 5 Tahun 1986 adalah untuk menyatakan....**	Pemeriksaan persiapan bertujuan agar gugatan memenuhi syarat formil. Dalam tahap ini hakim aktif memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki atau melengkapi gugatan apabila masih terdapat kekurangan.

	A. Pokok gugatan tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan TUN. **B.** Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak. **C.** Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya telah terpenuhi oleh Keputusan TUN. **D.** Hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya. **Jawaban: D. Hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya.**	**Pasal** **Pasal 63 UU Nomor 5 Tahun 1986** **Dasar Hukum** • Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986.

113	**113. Menurut Pasal 53, alasan yang dapat digunakan dalam gugatan di PTUN....** **A.** Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **B.** Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). **C.** Semua benar. **D.** Semua salah. **Jawaban: C. Semua benar.**	Alasan gugatan di PTUN meliputi: 1. Keputusan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Keputusan TUN bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). **Pasal** **Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004** **Dasar Hukum** • Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004.
114	**Pemeriksaan acara cepat diatur dalam....** **A.** Pasal 98. **B.** Pasal 62. **C.** Pasal 99. **D.** Pasal 98 & 99 **JAWABAN D**	Pemeriksaan dengan acara cepat dalam PTUN diatur dalam **Pasal 98 dan Pasal 99 UU No. 5 Tahun 1986**, **Dasar Hukum** • Pasal 98–99 UU No. 5 Tahun 1986.

115	**Dari keputusan-keputusan di bawah ini, manakah yang merupakan objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara....** **A.** Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri Kehakiman setelah menerima usul dari Ketua Pengadilan Negeri. **B.** Surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Penuntut Umum terhadap seorang tersangka. **C.** Keputusan Dirjen Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang berdasarkan permohonan orang tersebut. **D.** Keputusan Dirjen Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah berdasarkan amar putusan Pengadilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. **Jawaban: C.**	Penerbitan sertifikat tanah berdasarkan permohonan seseorang merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)** yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum, sehingga dapat menjadi objek gugatan PTUN. Sedangkan: • **B** merupakan tindakan dalam hukum acara pidana. • **D** merupakan pelaksanaan putusan pengadilan sehingga bukan objek sengketa PTUN. **Dasar Hukum** • Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009. • Pasal 53 UU PTUN.
116	Jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat waktu ..... sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. **A.** 4 bulan. **B.** 3 bulan. **C.** 60 hari. **D.** 30 hari. **Jawaban: A. 4 bulan.**	Apabila tidak ada ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian suatu permohonan, maka setelah lewat **4 bulan**, pejabat TUN dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan (**fiktif negatif**). **Pasal** **Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986** **Dasar Hukum** • Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986.

117	Yang tidak diperhitungkan dalam perkiraan biaya oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah.... **A.** Biaya saksi. **B.** Biaya ahli. **C.** Biaya alih bahasa. **D.** Biaya advokat. **Jawaban: D. Biaya advokat.**	Panjar biaya perkara hanya meliputi biaya yang berkaitan dengan proses persidangan, seperti biaya saksi, ahli, penerjemah, dan administrasi perkara. Honorarium advokat merupakan tanggung jawab para pihak dan tidak termasuk panjar biaya perkara. **Dasar Hukum** • Pasal 59 UU No. 5 Tahun 1986.
118	**Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa TUN adalah ..... hari, terhitung sejak saat diterimanya Keputusan Badan/Pejabat TUN.** **A.** 14 hari. **B.** 30 hari. **C.** 60 hari. **D.** 90 hari.	Jangka waktu pengajuan gugatan PTUN adalah **90 hari** sejak keputusan diterima atau diumumkan kepada pihak yang berkepentingan. **Pasal** **Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986** **Dasar Hukum** • Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986.
119	**Apakah yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara....** **A.** Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN. **B.** Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. **C.** Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN yang bersifat final, individual, dan konkret.	Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang: • dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN; • berdasarkan peraturan perundang-undangan; • bersifat konkret, individual, dan final; • menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pilihan **D** paling lengkap sesuai definisi undang-undang. **Pasal** **Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009**

	D. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menimbulkan akibat hukum, bersifat final, individual, dan konkret. **Jawaban: D. 90 hari.**	**Dasar Hukum** • UU No. 5 Tahun 1986. • UU No. 9 Tahun 2004. • UU No. 51 Tahun 2009.
120	**Alat bukti dalam Tata Usaha Negara yaitu....** **A.** Surat/tulisan, saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. **B.** Surat/tulisan, ahli, saksi, dan pengakuan para pihak. **C.** Surat/tulisan, saksi, ahli, keterangan para pihak, keterangan saksi, dan pengetahuan hakim. **D.** Surat/tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. **Jawaban: D. Surat/tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim.**	Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, alat bukti yang sah terdiri atas: 1. Surat atau tulisan. 2. Keterangan ahli. 3. Keterangan saksi. 4. Pengakuan para pihak. 5. Pengetahuan hakim. Pilihan **D** memuat seluruh alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. **Pasal** **Pasal 100 UU Nomor 5 Tahun 1986** **Dasar Hukum** • Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.